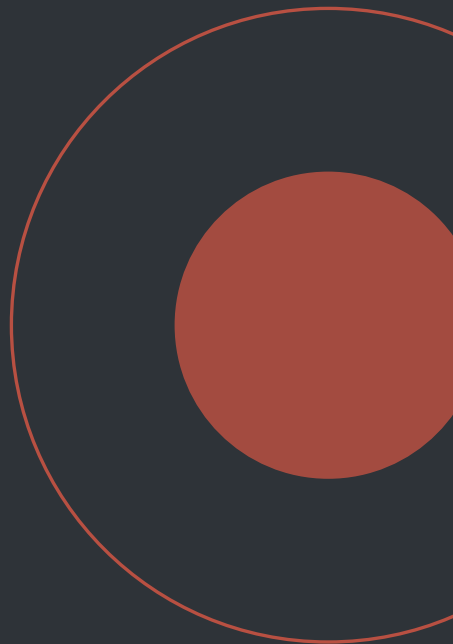


契約交渉の進め方

Contents

1. いつ準備を始める
2. 契約交渉のプロセスとは
3. 契約交渉の準備
4. 契約交渉の順番



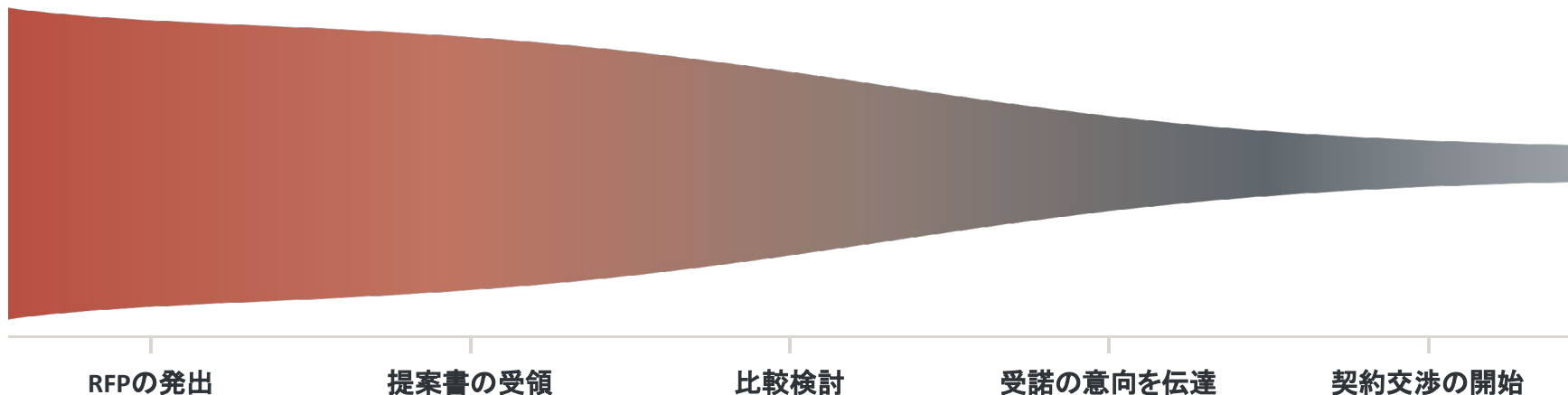
1. 準備を始めるタイミング

交渉のドアは、RFPを出した時点から狭くなっていく

提案書に書かれた条件は、受諾の意向を伝えた時点で「すでに決まったもの」として扱われる。

交渉できる条件の範囲

時間の経過 →



まだ何も固まっていない。金額・サービスレベル・ペナルティを含め、すべてが交渉の材料になる

提示条件が文書化される。金額・サービスレベル・逸脱時のペナルティ/クレジットがここで示される

提案内容を前提に評価が進む。前提そのものを覆す交渉はしにくくなる

主要条件は合意済みとして扱われる。他社への切替という代替手段も事実上失われる

残るのは付随条件のみ。主要条件は交渉材料にならず、逆に他の条件を譲る理由に使われる

金額・サービスレベル・ペナルティを交渉したいなら、契約交渉の準備は RFPの発出と同時に始める。

2. 契約交渉のプロセス全体

契約における3つのフェーズ

フェーズの区切りは日程ではなく「状態」。到達状態が揃っていなければ次のフェーズに進まない。

Pre-Award

契約締結前 1.1 ~ 1.5

開始条件

契約相手と提供サービスの内容が具体化している

この段階で行うこと

- ・ 契約類型の特定
- ・ 要求事項の確認
- ・ 交渉論点リストの作成
- ・ 法務・調達との事前連携

到達すべき状態(終了条件)

交渉論点リストが完成し、法務・調達の指摘が「必須対応事項」と「参考情報」に整理されている(契約書はまだ最終化しない)

Award

契約締結 2.1 ~ 2.4

開始条件

必須対応事項を反映した交渉論点リストが引き継がれている

この段階で行うこと

- ・ 交渉戦略の立案
- ・ 交渉の実施
- ・ 交渉終結の判定
- ・ 契約書の最終化

到達すべき状態(終了条件)

合意または一部合意で締結されている。決裂の場合は、撤退条件に基づく代替案へ移行することに合意されている

Post-Award

契約履行・クローズ 3.1 ~ 3.3

開始条件

契約が締結され、履行が開始されている

この段階で行うこと

- ・ 利用状況のモニタリング
- ・ 条件変更への対応
- ・ 契約終了・更新時の確認

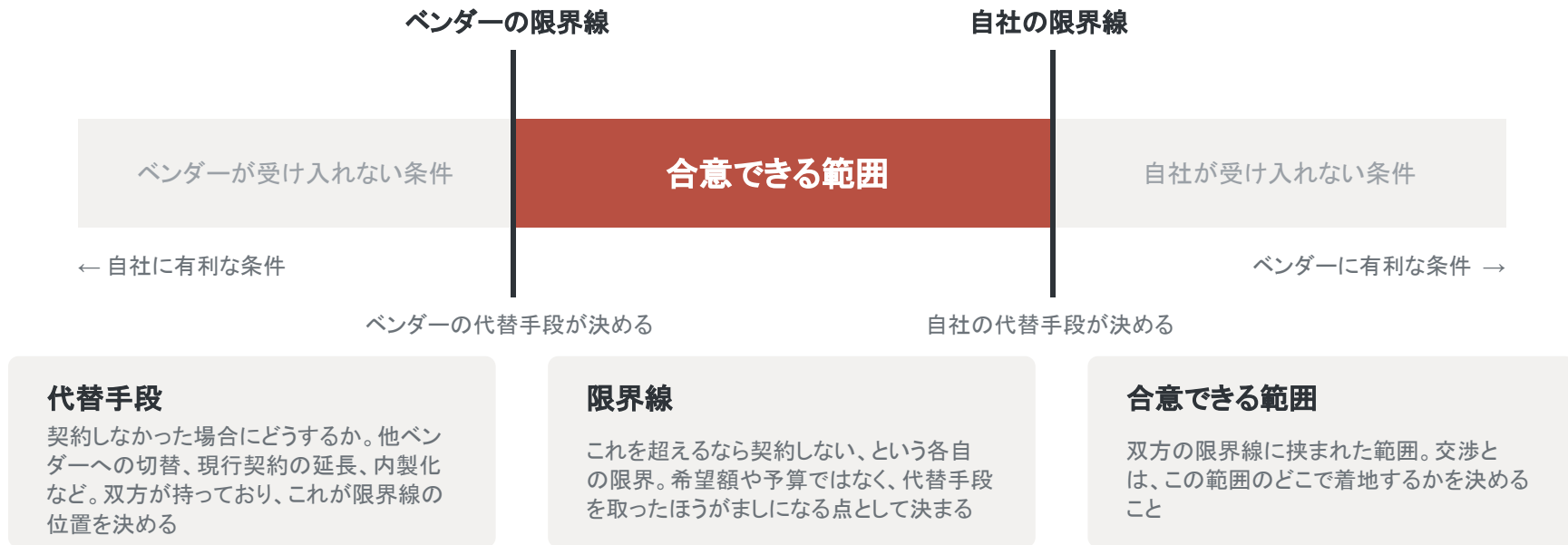
到達すべき状態(終了条件)

更新または終了が決定している。終了の場合はデータ返還・消去・移行義務が完了している

3. 合意できる範囲

合意できるのは、双方の限界線の間だけ

限界線とは「これを超えるなら契約しない」という線。両者の線が重ならなければ交渉は成立しない。



自社の代替手段を用意しておくと、自社の限界線は有利な側へ動き、着地点を自社寄りに引き寄せられる。

4. 時間の制約と、論点の提示順序

順番を誤ると、残り時間が妥協前提に変わる

箱の幅は論点の重要度(=かけるべき時間)。期限は同じでも、何が期限後に残るかは提示順序で決まる。

箱の幅＝論点の重要度(かけるべき時間)

時間の経過 →

順番を決めていない



軽微な論点から順に時間を使い、最重要の論点に入ったところで期限が来る。最も重要な条件が、ほとんど手つかずのまま残り時間に押し出される。

順番を決めてある



最重要・重要の論点は期限前に決着済み。残り時間で妥協し合うのは、中程度以下の論点にとどまる。

問題は締結できるかどうかではない。期限を過ぎた残り時間は、双方が譲り合う「妥協前提の交渉」に変わる。そこに何を残すかを定めるのが提示順序である。

TIPS — カードを切る順番

時間は資源、順番はその配分

有限な時間の内側に順番があり、順番はさらに 2層に分かれる。



先に出す

アンカリング

数字の論点で、相場情報がこちらにあるとき

相手の基準が固まる前に、水準そのものを固定できる

例 他社の実績単価を把握したうえで、現行比5%減・3年契約を最初に提示する。以降の議論はその水準が起点になる

相手に出させる

情報の取得

数字の論点で、相場情報がこちらにないとき

相手の提示自体が情報になる。知らずに錨を下ろせば不利になる

例 初めて導入する製品の価格。こちらの予算額は言わず、まず見積を出させ、構成と単価の内訳を確認する

後に出す

反論と条件付け

条文・論理を競う論点

相手の論拠に反論でき、譲歩に条件を付けられる

例 SLA未達時のクレジット。自社案を先に出さず、相手に免責条項の根拠を説明させてから、その論理に条件を付ける